

SIMULACRO TEST

TSGV OCTUBRE 23

Bloque Competencias

1.- La ley que regula las vías pecuarias en la Comunitat Valenciana es:

- a) Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
- b) Ley 2/2015, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
- c) Ley 2/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.
- d) ninguna de las anteriores, ya que es una competencia exclusiva del Estado.

2.- De acuerdo con la ley de vías pecuarias:

- a) Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
- b) Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito ganadero y humano.
- c) Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurrendo tradicionalmente el tránsito humano
- d) Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurría tradicionalmente el tránsito ganadero en el siglo XIX.

3.- Las vías pecuarias:

- a) son bienes de dominio público de la Generalitat
- b) son bienes patrimoniales de la Generalitat
- c) son alienables
- d) todas las respuestas anteriores son incorrectas

4.- La actuación de la Generalitat sobre las vías pecuarias perseguirá los siguientes fines:

- a) Ejercer las potestades administrativas en defensa de su integridad, de acuerdo con la Ley de Patrimonio de la Generalitat.
- b) Crear una red de vías pecuarias que permita conectar los núcleos urbanos con la naturaleza independiente de la red de carreteras
- c) Consolidar una malla de corredores naturales en los terrenos clasificados como vías pecuarias
- d) todas las respuestas son correctas

5.- De acuerdo con la Ley de Vías Pecuarias, las cañadas:

- a) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros
- b) son las vías pecuarias con una anchura superior a 75 metros
- c) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 50 metros
- d) son las vías pecuarias con una anchura superior a 50 metros

6.- De acuerdo con la Ley de Vías Pecuarias, los cordeles:

- a) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros
- b) son las vías pecuarias con una anchura superior a 37,5 metros
- c) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 30 metros
- d) todas las respuestas son falsas

7.- De acuerdo con la Ley de Vías Pecuarias, las veredas o azagadores:

- a) son las vías pecuarias con una anchura superior a 20 metros
- b) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros
- c) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 10 metros
- d) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros

8.- De acuerdo con la Ley de Vías Pecuarias, las coladas:

- a) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 15 metros
- b) son las vías pecuarias con una anchura superior a 15 metros

- c) son las vías pecuarias con una anchura no superior a 10 metros
- d) son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de clasificación.

9.- La norma que regula la reglamentación del aprovechamiento de los pastos y rastrojeras es:

- a) Ley 7/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana.
- b) Ley 6/2004, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana.
- c) Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana.
- d) Ley 8/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana.

10.- La norma que regula la mejora de las estructuras agrarias en la Comunitat Valenciana con el fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector agrario es:

- a) Ley 6/2003, de 4 de marzo, de ganadería de la Comunidad Valenciana.
- b) Ley 5/2019, de 28 de febrero, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana.
- c) Ley 3/2013, de 26 de julio, de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias
- d) todas las respuestas son falsas

11.- Las disposiciones de la Ley de Ganadería relativas a la sanidad animal se entienden referidas a (señale la respuesta incorrecta):

- a) los animales de producción, sin incluir os de peletería
- b) los animales de compañía y de experimentación
- c) Los animales de carácter deportivo-cinegético, los que se destinan a actividades culturales o recreativas, y la fauna salvaje, marina y fluvial, cuando comprometan la sanidad de la cabaña ganadera o la seguridad alimentaria de los consumidores
- d) todas las respuestas son verdaderas

12.- De acuerdo con la Ley de Ganadería, constituyen servicios veterinarios oficiales de la Generalitat:

- a) los farmacéuticos
- b) los veterinarios colegiados
- c) los veterinarios y veterinarias adscritos a su conselleria competente en materia de producción y sanidad animal que tengan atribuidas las funciones en relación con el control veterinario animal y zootécnico
- d) los veterinarios y farmacéuticos

14.- De acuerdo con la Ley de ganadería, los requisitos y el procedimiento de habilitación y el régimen de actuación de los veterinarios habilitados se establecerán mediante:

- a) ley
- b) decreto del Consell
- c) orden del conseller competente
- d) instrucción del conseller competente

15.- Para la habilitación como veterinario se exigirá el cumplimiento, al menos, de los siguientes requisitos:

- a) Reunir las condiciones necesarias para ejercer la profesión veterinaria
- b) No tener participación financiera o relaciones familiares con los titulares o responsables de las explotaciones incluidas en el ámbito de la habilitación
- c) Acreditar conocimientos especializados en materia de policía sanitaria aplicable a las especies comprendidas en la habilitación
- d) todas las respuestas son verdaderas

16.- El número de vocales del Consejo Asesor de Ganadería es:

- a) 2
- b) 4
- c) 5
- d) todas las respuestas son incorrectas

17.- De acuerdo con la Ley de Estructuras Agraria de la Generalitat, la UTA es:

- a) el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria
- b) la persona que tenga entre dieciocho y cuarenta años, ambos inclusive y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria y actividades complementarias
- c) la persona física, ya sea en régimen de titularidad única, ya sea en régimen de titularidad compartida, la persona jurídica o la comunidad de bienes que ejerce la actividad agraria, organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civiles, sociales y fiscales que puedan derivarse de su gestión
- d) todas las respuestas son incorrectas

Bloque Constitucional

18. Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para la protección de las personas o bienes.
- b) La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
- c) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.
- d) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial.

19. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
- b) De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del art. 167.1 de la Constitución, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
- c) Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de ambas Cámaras.
- d) Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección II del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara.

20. Señale el enunciado INCORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.
- b) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
- c) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos.
- d) Corresponde al Rey, previa autorización del Congreso de los Diputados, declarar la guerra y hacer la paz.

21. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada medio millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma.
- b) Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores no podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de las Cámaras.
- c) Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría simple de cada Cámara.
- d) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintinueve miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

22. De conformidad con lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no es función del Consejo de Ministros:

- a) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, las Secretarías de Estado.
- b) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
- c) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.
- d) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

23. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
- b) Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Presidente del Congreso le nombrará Presidente del Gobierno.
- c) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.
- d) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

24. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es un principio que rige la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado:

- a) La descentralización funcional.
- b) La descentralización territorial.
- c) La desconcentración funcional.
- d) La desconcentración territorial.

25. Señale el enunciado INCORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario.
- b) Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director General.
- c) Los Secretarios de Estado son órganos superiores.
- d) Los Secretarios generales tienen categoría de Director General.

26. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés público.
- b) Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades mercantiles.

- c) El Senado elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas.
- d) Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

27. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
- b) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado o perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
- c) Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
- d) El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá al Congreso de los Diputados un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

28. Señale el enunciado INCORRECTO. De conformidad con lo establecido en la Constitución Española de 1978:

- a) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
- b) El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.
- c) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
- d) La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

29. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

- a) El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de dos meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado.
- b) El recurso de inconstitucionalidad se formulará dentro del plazo de cuatro meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado.
- c) El plazo para interponer el recurso de amparo será de treinta días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial en los supuestos de violaciones de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieron su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial.
- d) El plazo para interponer el recurso de amparo será de treinta días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial en los supuestos de violaciones de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional que tuvieron su origen por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes.

30. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978.

- a) El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- b) El derecho estatal será, en todo caso, prevalente del derecho de las Comunidades Autónomas.
- c) El Congreso de los Diputados, en materias de competencia estatal, podrá atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.
- d) El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

31. Señale el enunciado CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- a) El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.
- b) La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley.
- c) Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos aprobados en virtud del art. 151 de la Constitución Española, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum si así lo exige el propio Estatuto.
- d) La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley y referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

Bloque Administrativo

32. De acuerdo con la Constitución Española señale la respuesta incorrecta:

- a. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar.
- b. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
- c. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley.
- d. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

33. En relación con los Decretos-leyes:

- a. Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido en el plazo de 15 días siguientes a su promulgación.
- b. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proposiciones de ley por el procedimiento de urgencia.

c. El Consell, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts.

d. Podrán afectar al régimen de las Comunidades Autónomas y al Derecho electoral general.

34. De conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, corresponderá al Consell ejercer la iniciativa legislativa mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión de los anteproyectos de Ley a Les Corts.

b. En los anteproyectos de Ley será preceptivo, en todo caso, el informe del subsecretario o subsecretarios competentes. Igualmente, se requerirá el informe preceptivo de la Abogacía General de la Generalitat.

c. El Conseller elevará el anteproyecto al Consell para que éste decida sobre los trámites posteriores. El Consell determinará las consultas y dictámenes que resulte conveniente solicitar, sin perjuicio de los que sean legalmente preceptivos. El Consell podrá prescindir de estos trámites, cuando razones de urgencia así lo aconsejen. En este caso, aprobará directamente el anteproyecto de Ley y lo remitirá a Les Corts.

d. Los proyectos de Decreto Legislativo serán elaborados siguiendo los trámites establecidos en el artículo 42 de la Ley del Consell, debiendo respetarse en todo caso las directrices y límites dispuestos por Les Corts en la correspondiente Ley Ordinaria, en caso de formación de textos articulados, o Ley de Bases, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno sólo.

35. En cuanto a las clases de tratados internacionales, la Constitución Española dispone:

a. Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde únicamente a las Cortes Generales, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

b. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: a) Tratados de carácter político; b) Tratados o convenios de carácter militar; c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I; d) Tratados o convenios que impliquen coordinación de la planificación general de la actividad económica; e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

c. Al Gobierno corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

d. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.

36. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en materia de política general de la Generalitat corresponde al Consell la competencia de:

a. Determinar las directrices de la acción de Gobierno, de acuerdo con lo que establezca al respecto el President de la Generalitat.

b. Coordinar la ejecución de los acuerdos del Consell.

c. Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.

d. Emitir deuda pública para gastos de inversión o corrientes, previa autorización del Consell.

37. Los consellers, como miembros del Consell y jefes de Departamento, tienen las siguientes funciones:

- a. Preparar y presentar al Consell los proyectos de Decreto relativos a las cuestiones propias de su Departamento, que son refrendados por el President una vez aprobados.
- b. Proponer al President el nombramiento y cese de altos cargos de su departamento.
- c. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su conselleria, en forma de Decreto de la conselleria.
- d. Proponer al Consell, para su aprobación, la estructura y organización de sus respectivas consellerias.

38. De acuerdo con la Ley del Consell:

- a. Adoptan la forma de resoluciones los actos referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos consellers.
- b. Las órdenes de las Comisiones delegadas del Consell serán firmadas por el presidente de la comisión y refrendadas por el secretario de la misma.
- c. Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: órdenes de las consellerias y ordenes de las comisiones delegadas del Consell.
- d. Los secretarios autonómicos en cuanto se refieren a organización interna de sus propios servicios, podrán dictar disposiciones de carácter general.

39. El tipo de normas que pueden adoptar las instituciones comunitarias consistente en actos que requiere la intervención normativa de los Estados, en la medida en que solo impone una obligación en cuanto al resultado corresponde a:

- a. Reglamentos.
- b. Directivas.
- c. Decisiones.
- d. Dictámenes.

40. En relación con el derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Pública:

- a. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para formular solicitudes, interponer recursos y renunciar a derechos.
- b. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
- c. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado con anterioridad a la resolución de inicio del procedimiento.
- d. Las Administraciones Públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a todos los interesados que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas.

41. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

- a. El sentido del silencio será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos

cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

b. La desestimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.

c. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

d. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá a solicitud de la persona interesada por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

42. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término.

b. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído un informe o dictamen preceptivo.

c. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

d. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición en tanto no haya recaído resolución definitiva.

43. Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala la respuesta incorrecta respecto a los derechos de los interesados en un procedimiento:

a. A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

b. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

c. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

d. A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

44. Señale el enunciado correcto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.

b. El recurso de alzada deberá interponerse ante el competente para resolverlo.

c. Contra la resolución de un recurso de reposición no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso de alzada en los supuestos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d. En relación con el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.

45. Señale la afirmación incorrecta, según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

b. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta

c. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

d. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas que tengan un contenido imposible.

46. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se aplica:

a. A la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las Entidades que integran la Administración Local, pero no al sector público institucional.

b. A las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios generales previstos en el artículo 3 de la ley 40/2015, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c. Exclusivamente a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas y a las Entidades que integran la Administración Local.

d. Las Universidades públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, si bien podrán desarrollar su normativa específica.

47. La Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, señala que la integración de los bienes y derechos en el dominio público de la Generalitat se origina por su afectación expresa, tácita o presunta a un uso general o a la prestación de un servicio público propio de la misma, y en su régimen jurídico señala que:

a. La adquisición de bienes y derechos en virtud de transferencia o cesión administrativa lleva implícita la afectación de bienes y derechos al uso general o al servicio público de que se trate.

b. Los bienes desafectados, de forma presunta, tendrán la consideración de bienes patrimoniales de la Generalitat.

c. La afectación expresa de los bienes patrimoniales al uso general o a los servicios públicos de la Generalitat se realizará por resolución del titular de la conselleria competente en materia de patrimonio cultural, a solicitud del departamento u organismo público vinculado o dependiente de la Generalitat interesado.

d. La resolución de afectación señalará el fin o fines a los que se destinen los bienes y derechos afectados y su carácter patrimonial y el departamento u organismo al que queden adscritos, así como la fecha desde la que éstos deben asumir las facultades de administración, defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos de dominio público o privado que tengan adscritos.

48. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:

- a. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- b. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal.
- c. Las disposiciones del Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo.
- d. Las disposiciones del Capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

49. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la respuesta incorrecta:

- a. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. No obstante, no tendrán carácter retroactivo respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
- b. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.
- c. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
- d. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

50. Señale cuál de estas causas pondrá fin al procedimiento administrativo, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- b. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, incluida la obligación de la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
- c. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, no pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos pero podrán

insertarse en los mismos con carácter previo, con carácter vinculante, a la resolución que les ponga fin.

d. En todo caso la renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

51. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición contra un acto expreso o presunto, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de tres meses, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

b. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de 30 días, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

c. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

d. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

52. ¿Quién tienen potestad para dictar normas con rango de ley?:

a. El Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

b. El Gobierno de la Nación, en los términos previstos en la Constitución, y el Consell de conformidad con lo establecido en la Constitución y en el Estatut de la Comunitat Valenciana.

c. Les Corts.

d. Lo órganos de gobierno no puede dictar normas con rango de ley.

53. Señale el enunciado correcto, según el Decreto 24/2009, de 13 de febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la Generalitat:

a. Deberá primar el mantenimiento de la normativa originaria y sus posteriores modificaciones sobre la aprobación de una nueva disposición.

b. En la tramitación de expedientes relativos a la iniciativa legislativa del Consell, el texto se denominará «Anteproyecto de Ley», que siempre irá seguida de la expresión «de la Comunitat Valenciana» entre comas.

c. Los proyectos normativos, incluidos los Anteproyectos de Ley, incluirán la fórmula aprobatoria de éstos, que se insertará a continuación de la parte expositiva y antes de la parte dispositiva.

d. En los proyectos normativos se incluirá en una disposición derogatoria única una relación cronológica y exhaustiva de todas las disposiciones derogadas, cerrándose la lista con una cláusula general de salvaguardia que acotará la materia objeto de derogación y que será del siguiente tenor: «Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en...», indicando a continuación el tipo de norma.

54. Según el artículo 3.2 del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el cual regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro, los convenios suscritos para la gestión y prestación de servicios correspondientes a materias que, en conformidad con lo que dispone el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, son de competencia exclusiva de la Generalitat, se denominarán:

- a. Convenios marco.
- b. Convenios de colaboración.
- c. Acuerdo de colaboración.
- d. Convenios y acuerdos singulares.

55. Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a:

- a. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años.
- b. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en la letra a, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta dos años adicionales o su extinción.
- c. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cinco años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
- d. Los convenios podrán tener una duración indefinida.

56. Señale la respuesta incorrecta, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
- b. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
- c. Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de un Pliego de cargos, que deberá ser notificado a los interesados.
- d. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará a los interesados, entendiéndose en todo caso por tal al inculcado y al denunciante.

57. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la afirmación correcta con respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- a. El Tribunal Constitucional fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.
- b. En los casos de muerte o lesiones corporales en el cálculo de la indemnización se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
- c. La Administración podrá acordar de oficio que la indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público.
- d. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.

58. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público señala la respuesta incorrecta:

a. Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

b. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos; determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; delimitación de sus funciones y competencias.

c. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

d. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias

59. De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, señale la afirmación correcta con relación a los bienes de dominio público:

a. Son bienes de dominio público de la Generalitat los bienes y derechos reales que se afecten al uso general o a la prestación de un servicio público.

b. Son bienes de dominio público los bienes muebles que, siendo fungibles, estén directamente vinculados al desenvolvimiento de los servicios públicos.

c. Son bienes de dominio público los títulos representativos de capital y demás participaciones en sociedades constituidas con arreglo al derecho privado, de los que sea titular la Generalitat.

d. Son bienes de dominio público los derechos de propiedad incorporal.

60. De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana:

a. Corresponde a la Generalitat las siguientes potestades respecto a sus bienes y derechos: la potestad de investigación, la potestad de deslinde, la potestad de recuperación de oficio, la potestad de desahucio administrativo.

b. La Generalitat podrá recuperar por sí misma, en el plazo de un año a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usurpación de la posesión de sus bienes y derechos de dominio público indebidamente ocupados, efectuando, previamente, un requerimiento de desalojo a las personas que ocupen el bien.

c. Cuando se tratase de bienes patrimoniales, podrá recuperar por sí misma la posesión en el plazo de un año a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usurpación, efectuando, previamente, un requerimiento de desalojo a las personas que ocupen el bien.

d. El ejercicio de la potestad de recuperación de oficio corresponde a la Dirección General de Patrimonio que comunicará al departamento u organismo público que tenga adscrito el bien o derecho las actuaciones realizadas para la recuperación.

61. De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

a. La actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo y con las disposiciones con fuerza de ley.

b. Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

c. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o

social, cuando en la producción del daño concurren con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

d. Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

62. De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señale la alternativa incorrecta:

a. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

b. No es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

c. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

d. No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

63. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional conocerá en los casos y en la forma que esta Ley determina:

a. Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.

b. De los conflictos en defensa de la autonomía local.

c. De la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.

d. Todas son correctas.

64. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

a. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas, estando legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad; el Presidente del Gobierno, el Tribunal Supremo, cincuenta diputados; Cincuenta Senadores.

b. No son susceptibles de declaración de inconstitucional los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

c. Asimismo, el Tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo ochenta y uno de la Constitución los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no haya sido aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad Autónoma en el caso de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley Orgánica o impliquen modificación o derogación de una Ley aprobada con tal carácter, cualquiera que sea su contenido.

d. La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucional suspenderá en todo caso la vigencia y la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley.

65. De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, señale la alternativa incorrecta:

- a. Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
- b. La expropiación forzosa solo podrá acordarse por el Estado, la provincia o el municipio.
- c. Además, podrán ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición.
- d. La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas.

66. De acuerdo con lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa señale la respuesta incorrecta:

- a. El beneficiario de la expropiación estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. El órgano competente para expropiar abre periodo de información pública durante 15 días.
- b. El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.
- c. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación cabe recurso de alzada, que podrán interponer los interesados en el procedimiento expropiatorio, así como las personas que hubieran comparecido en la información pública, en el plazo de diez días, a contar desde la notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos.
- d. Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justiprecio

67. De acuerdo con lo establecido en la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat Valenciana, señale la alternativa incorrecta:

- a. Son competencias propias de las diputaciones provinciales las que le atribuya la legislación básica de régimen local y demás leyes del Estado y de la Comunitat Valenciana en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y otras entidades locales, especialmente a las de menor capacidad económica y de gestión.
- b. La Generalitat, mediante Decreto del Consell, podrá transferir o delegar en las diputaciones provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana.
- c. Las diputaciones provinciales actuarán como instituciones de la Generalitat y estarán sometidas a la legislación, reglamentación o inspección de ésta en tanto que se ejecutan competencias delegadas por la misma.
- d. La Generalitat coordinará las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés general para la Comunitat Valenciana. Por ley de Les Corts, aprobada por mayoría simple, que establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de las funciones que han de ser coordinadas, fijándose, si es el caso, las singularidades que, según la naturaleza de la función, sean indispensables para su más adecuada coordinación.

68. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se considerarán relaciones laborales de carácter especial:

- a. La de los deportistas profesionales.
- b. La del personal de alta dirección.
- c. La de los trabajadores con discapacidad.
- d. La de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal.

69. **De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, señale la respuesta incorrecta:**

- a. Se excluyen de su ámbito de aplicación la relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.
- b. Será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.
- c. Se excluyen de su ámbito de aplicación los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
- d. **Se incluye en su ámbito de aplicación la actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.**

70. **De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:**

- a. En los litigios entre Administraciones públicas cabrá interponer recurso en vía administrativa.
- b. **No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.**
- c. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
- d. El plazo para interponer recurso de lesividad será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.

71. **De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:**

- a. El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente.
- b. Las Administraciones públicas se entenderán personadas por el envío del expediente.
- c. Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para todos los trámites. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, practicado las notificaciones en estrados o en cualquier otra forma.
- d. **Soy correctas la a) y la b).**

72. **La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, establece:**

- a. **En el caso excepcional que, por la especificidad de las ayudas a otorgar, se aprueben conjuntamente las bases y la convocatoria, se requerirá informe previo**

justificativo de la concurrencia de las mencionadas circunstancias especiales emitido por el centro directivo proponente, que se tendrá que incorporar al expediente.

b. Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones serán aprobadas mediante orden de la persona titular de la Conselleria competente por razón de la materia, debiendo publicarse en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. Sólo será preceptivo el previo informe de la Abogacía General de la Generalitat. Todos los trámites de dicho procedimiento serán evacuados por vía de urgencia, en atención a su especial naturaleza.

c. Las subvenciones de carácter nominativo no podrán tener alcance plurianual y podrán crearse y modificarse una vez aprobada la Ley de Presupuestos del ejercicio correspondiente.

d. De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El Consell aprobará, mediante convenio, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia, y previo informe de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda.

73. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, quedan exonerados de la constitución de garantías, salvo previsión en contrario de las bases reguladoras:

a. Las sociedades mercantiles de la Generalitat y las fundaciones del sector público de la Generalitat.

b. Las universidades de carácter público.

c. Las personas físicas que no actúen como empresarios o profesionales, siempre que el importe de las subvenciones no sea superior a 6.000 euros.

d. Todas son correctas.

74. De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el procedimiento de reintegro seguirá las disposiciones generales sobre procedimiento administrativo común, con las siguientes especialidades

a. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación.

b. La resolución del procedimiento no pondrá fin a la vía administrativa.

c. Se concederá audiencia en todo caso a la persona que ostente la condición de interesada.

d. Son correctas la b) y la c).

75. Señale cual es la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector instrumental y de subvenciones:

a. El Consell será el órgano competente para la aprobación del correspondiente convenio, cuando las subvenciones de concesión directa se instrumenten mediante esta fórmula jurídica, cuando su cuantía sea superior a ciento cincuenta mil euros o cuando se trate de convenios con el Estado, otras comunidades autónomas e instituciones públicas.

b. El Consell será el órgano competente para la autorización previa para la concesión de las subvenciones de concurrencia competitiva de cuantía superior a seis millones de euros. Esta autorización implicará la aprobación del gasto.

c. El Consell será el órgano competente para la aprobación de las bases reguladoras y, en su caso, la concesión de aquellas subvenciones en que se acreditan razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificultan su convocatoria pública

d. El Consell será el órgano competente para la aprobación del plan estratégico de subvenciones de todas las consellerias, que comprenderá tanto las propias de

cada departamento como las de los organismos públicos vinculados o dependientes.

76. Señale cual es la respuesta incorrecta de acuerdo con el artículo 160 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública del sector instrumental y de subvenciones:

- a. Las competencias para conceder subvenciones podrán ser desconcentradas o delegadas de acuerdo con las normas que regulan la atribución y el ejercicio de las competencias. En las normas en que se dispongan la delegación o la desconcentración se especificarán expresamente las facultades y funciones que tales decisiones llevan implícitas en relación con el procedimiento de concesión.
- b. No cabrá la delegación de las competencias de las personas titulares de las consellerias en relación con la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones.
- c. Las personas titulares de las consellerias serán las competentes, en sus respectivos ámbitos, para la aprobación del gasto correspondiente a las subvenciones.
- d. Las personas titulares de las consellerias serán las competentes, en sus respectivos ámbitos para acordar e imponer la sanción de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de la Comunitat Valenciana, de prohibición para celebrar contratos con su Administración o con los organismos y entidades de ella dependientes o de pérdida de la posibilidad de actuar como entidad colaboradora.

Bloque Contratos

77. En relación a la garantía definitiva (señale la incorrecta):

- a) En las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas, deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) En el caso de los contratos con precios provisionales el porcentaje del 5 por 100 se calculará con referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- c) Cuando el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido.
- d) En la concesión de obras y en la concesión de servicios el importe de la garantía definitiva se fijará en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en función de la naturaleza, importancia y duración de la concesión de que se trate.

78. Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio:

- a) En los contratos de obras, suministros y servicios,
- b) La a) es correcta, así como en los de concesión de servicios.
- c) La a) es correcta, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abonen directamente los usuarios.
- d) La a) es correcta, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante.

79. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

- a) Que su valor estimado sea inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 140.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total.

b) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter material, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

c) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 200.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

d) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a 143.000 euros y que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

80. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en la Ley 9/2017, son, entre otros, cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes (señale la incorrecta):

a) Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.

b) Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

c) Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme al artículo 205, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

d) Que las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

81. Según la LGP, en los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito:

a) Del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que se va a realizar el pago de la certificación final.

b) Del 20 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que se va a realizar el pago de la certificación final.

c) Del 10 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.

d) Del 20 por ciento del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.

82. De acuerdo con el art. 36.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan:

a) Con su adjudicación.

b) Con su formalización.

c) Con la firma del acta de comprobación del replanteo.

d) Con la retención de crédito adecuado y suficiente.

83. En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público de la Comunidad Valenciana, el conocimiento y resolución de los Recursos especiales en materia de contratación estará encomendado:

- a) Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
- b) A la Audiencia Nacional.
- c) Al Tribunal de Cuentas.
- d) El Tribunal Superior de Justicia correspondiente según la sede del poder adjudicador.

84. Según el art. 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los poderes adjudicadores será exigible, entre otros supuestos:

- a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 euros.
- b) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros.
- c) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 600.000 euros.
- d) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 500.000 de euros.

85. Conforme al art. 63.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la publicación en el perfil de contratante de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse:

- a) Dentro de los diez días siguientes a su perfección.
- b) Dentro de los treinta días siguientes a su perfección.
- c) Al menos mensualmente.
- d) Al menos trimestralmente.

Bloque Gestión Financiera

86. ¿Cuál de los siguientes recursos no formará parte de la hacienda de la Generalitat Valenciana?

- a. El producto de las operaciones de crédito.
- b. El Canon de Saneamiento de Aguas Residuales.
- c. **Impuesto sobre Actividades Económicas.**
- d. Ingresos procedentes de arrendamientos de bienes inmuebles de la GV.

87. Por lo que respecta al actual modelo de financiación de las CCAA de régimen común, indique cómo se denomina los dos fondos de convergencia autonómica con financiación adicional que aporta el Estado, con el objetivo de reducir diferencias en financiación entre las comunidades autónomas y conseguir una mayor igualdad (artículo 22 de la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias):

- a. Fondo de Convergencia y Competitividad.
- b. Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y Fondo de Suficiencia.
- c. **Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación.**
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

88. En relación con el programa Next Generation EU, señale qué aseveración es correcta:

- a. El fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) es el instrumento con mayor volumen del programa Next Generation UE y su finalidad consiste en apoyar la inversión y las reformas de los Estados miembros, para lograr una recuperación sostenible y resiliente.
- b. **El objetivo específico del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) es proporcionar a los Estados miembros ayuda financiera para que alcancen los hitos y**

objetivos de las reformas e inversiones establecidos en sus planes de recuperación y resiliencia.

c. El programa Next Generation EU no incorpora la aportación de fondos adicionales a otros programas o fondos europeos, como el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).

d. La totalidad de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) se destinarán a transferencias no reembolsables.

89. Respecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, señale la aseveración correcta:

a. **Las medidas que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articulan en torno a cuatro ejes principales, que se desarrollan a través de diez políticas palanca que integran a su vez, treinta componentes o líneas de acción.**

b. Los cinco ejes principales del plan son la transición ecológica, la transformación digital, el crecimiento económico, la generación de empleo sostenible y la igualdad de género.

c. El Plan prevé destinar aproximadamente el 50% de la inversión al impulso de la transformación digital y un 21% a la transición ecológica con un claro alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y con las recomendaciones específicas de las instituciones europeas

d. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación Y Transformación Económica (PERTE) son proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para la economía española que contemplan exclusivamente la colaboración privada entre pymes.

90. Por lo que respecta a los informes sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria deuda pública y de regla de gasto, indique qué órgano, antes del 1 de abril de cada año, elevará al Gobierno un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los Presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas:

a. **Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal**

b. Consejo de Política Fiscal y Financiera

c. Ministerio competente en materia de hacienda

d. Gobierno

91. Por lo que respecta a la “advertencia de riesgo de incumplimiento” que se formula de manera motivada en caso de apreciarse riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones Locales, indique a qué órgano se dará cuenta de la misma en caso de que se trate de una CCAA:

a. Comisión Nacional de Administración Local

b. **Consejo de Política Fiscal y Financiera**

c. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

d. El Consell

92. De conformidad con lo establecido en el art.4 de la Ley 1/2015, las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal del presupuesto de gastos de las entidades integrantes del sector público empresarial y fundacional tendrán carácter:

a. Estimativo y vinculante por su cuantía total.

b. **Limitativo y vinculante por su cuantía total.**

c. Estimativo y no vinculante por su cuantía total.

d. Limitativo y vinculante por su cuantía parcial.

93. Con respecto a sociedades mercantiles de la Generalitat, y con arreglo a lo que dispone el artículo 156 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del sector público instrumental y de subvenciones señala la respuesta incorrecta:

a. Se trata de una sociedad mercantil de la Generalitat cuando la participación directa o indirecta de la Generalitat en su capital social sea igual o superior al 50 %.

- b. Tienen personalidad jurídica de naturaleza privada
- c. En ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- d. **El conjunto de sus derechos y obligaciones de carácter económico tendrán siempre naturaleza pública.**

94. La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 1/2015, está sometida al:

- a. **Régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.**
- b. Régimen de presupuesto plural y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.
- c. Régimen de presupuesto plural y plurianual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.
- d. Régimen de presupuesto único y plurianual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario plurianual.

95. En relación con los escenarios presupuestarios plurianuales y objetivo de estabilidad regulados en el artículo 27 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta correcta:

- a. Constituyen la programación de la actividad del sector público de la Generalitat en su conjunto.
- b. Se ajustarán al objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente a la Comunitat y abarcarán un período de cuatro años.
- c. **La conselleria con competencias en materia de hacienda será responsable de la elaboración de los escenarios presupuestarios plurianuales, y deberá dar cuenta de los mismos al Consell con anterioridad a la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos.**
- d. Los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites que la acción de gobierno deberá respetar incluso en los casos en que sus decisiones no tengan incidencia en el presupuesto.

96. Señale el enunciado correcto, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:

- a. Los Presupuestos de la Generalitat estarán integrados únicamente por los sujetos del sector público administrativo y los presupuestos de explotación y capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional.
- b. Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte de la Administración del Consell.
- c. **Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.**
- d. Los Presupuestos de la Generalitat determinarán la estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Generalitat, sin incluir el rendimiento de aquellos tributos cedidos por el Estado, cuya contabilización se efectuará de forma separada.

97. Señale el enunciado correcto, de conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

- a. Los compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio, podrán adquirirse independientemente de los escenarios presupuestarios y programas plurianuales previstos si así se autoriza por la propia ley de presupuestos.
- b. Las obligaciones que resulten de liquidaciones de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos de la Generalitat podrán aplicarse a los créditos del presupuesto vigente, siempre que tengan su origen en resoluciones judiciales o deriven de acuerdos adoptados por la Conselleria con competencias en materia de Función Pública.

c. **Cuando el gasto esté total o parcialmente financiado con fondos del Estado o con fondos procedentes de la Unión Europea, las anualidades a que puede extenderse el mismo, así como los porcentajes, vendrán determinadas por las normas fijadas por la administración financiadora.**

d. Las modificaciones de crédito podrán ser informadas por las intervenciones delegadas o por la Intervención General de la Generalitat e indicar expresamente los programas, servicios y créditos presupuestarios afectados, cuando la Conselleria con competencias en materia de hacienda lo establezca reglamentariamente.

98. Señale el enunciado incorrecto, de acuerdo con el artículo 100.2 de Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o impliquen movimientos de fondos valores.

b. La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la inversión.

c. La intervención formal de la ordenación del pago.

d. **La intervención material del ingreso.**

99. Según el artículo 101 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y de subvenciones, en los gastos que se hagan efectivos a través del procedimiento especial de caja fija el control se realizará mediante:

a. función interventora

b. fiscalización previa.

c. auditoria pública.

d. **Ninguna es correcta.**

100. Los principios éticos con arreglo a los cuales debe desarrollar sus funciones el personal de la Sindicatura de Comptes son:

a. **Integridad, independencia y objetividad, competencia y diligencia profesional, y confidencialidad.**

b. Integridad, independencia y objetividad, competencia y diligencia profesional, y competitividad.

c. Integridad, responsabilidad y objetividad, competencia y diligencia profesional, y confidencialidad.

d. Integridad, independencia y objetividad, competencia y respeto profesional, y confidencialidad.

101. Indique cuál de las siguientes aseveraciones es correcta:

a. La clasificación funcional agrupa los créditos presupuestarios por secciones y servicios.

b. **Al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad.**

c. Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto se ordenan según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, programa y subprograma.

d. La clasificación territorial que agrupará por comunidades autónomas, provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

Bloque Unión Europea

102.- El Tratado de la Unión Europea, en su artículo 14, establece que el Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión; ¿cuál de las siguientes limitaciones se establece respecto a su número?:

- a.- Su número no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente.
- b.- Su número no excederá de ochocientos veinte.
- c.- Su número será exactamente treinta diputados por Estado Miembro.
- d.- No se asignará a ningún Estado miembro más de cien escaños.

103.- Tal y como se establece en el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea y respecto de la composición del Consejo, este:

- a.- Estará compuesto por los Representantes Permanentes de los Estados miembros ante la Unión Europea, facultados para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que representan y para ejercer el derecho de voto.
- b.- Estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
- c.- Estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, el Presidente de la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
- d.- Estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto.

104.- Si un Estado Miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea está facultada para:

- a.- Ofrecer en primer término, al Estado incumplidor, la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- b.- Enviar al Estado incumplidor un dictamen motivado posteriormente a la presentación de queja ante el Parlamento Europeo.
- c.- Recurrir ella misma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado en el plazo determinado por la Comisión.
- d.- Remitir al Estado incumplidor una carta de emplazamiento posteriormente a la presentación de demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

105.- Según el artículo 19.2 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia está compuesto por:

- a.- Al menos un Juez por cada Estado miembro.
- b.- Un Juez por cada Estado miembro y estará asistido por Abogados Generales.
- c.- Al menos un Juez por cada Estado miembro y estará asistido por 11 Abogados Generales.
- d.- 30 Jueces y estará asistido 11 Abogados Generales.

104.- Conforme al Tratado de la Unión Europea (TUE), la Unión Europea:

- a.- Es una federación de Estados europeos que no tiene personalidad jurídica.
- b.- Está dotada de personalidad jurídica.
- c.- Es una federación de Estados europeos dotada de personalidad jurídica.
- d.- Es una organización internacional que no tiene personalidad jurídica.

105.- La Unión no dispondrá de competencia exclusiva, conforme al artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

- a.- En el ámbito de la unión aduanera.

- b.- Para la celebración de un acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas.
- c.- Para el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior.
- d.- En el ámbito de la política monetaria de todos sus Estados miembros.

106.- El efecto directo de las Directivas es:

- a.- Sólo horizontal y únicamente válido si el Estado miembro ha transpuesto la Directiva en plazo.
- b.- Sólo vertical y únicamente válido si el Estado miembro ha transpuesto válidamente la Directiva en plazo.
- c.- Sólo horizontal y únicamente válido si el Estado miembro no ha transpuesto la Directiva en plazo.
- d.- Sólo vertical y únicamente válido si el Estado miembro no ha transpuesto la Directiva en plazo, o la ha transpuesto defectuosamente

107.- La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se redacta en Niza en el año 2000 por una convención ad hoc y entra en vigor con valor jurídico en uno de estos momentos y a través de uno de estos instrumentos:

- a.- En 2009, al mismo tiempo que el Tratado de Lisboa y a través del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
- b.- En 2007, al mismo tiempo que el Tratado de Lisboa como protocolo adicional al mismo.
- c.- En 2001, tras su proclamación por el Parlamento Europeo y al mismo tiempo que el Tratado de Niza.
- d.- En el mismo año 2000 cuando es solemnemente proclamada en Niza por el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

108.- ¿Qué Tratado de Derecho originario comunitario introdujo el establecimiento de la “iniciativa ciudadana europea”?

- a.- El Tratado de Maastricht.
- b.- El Tratado de Lisboa.
- c.- El Tratado de Ámsterdam.
- d.- el Acta Única Europea.

109.- El reglamento de la Unión Europea:

- a.- Requiere la ratificación de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
- b.- Es directamente aplicable en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
- c.- Ha de ser incorporado previamente a la legislación de Estados miembros de la Unión Europea mediante su transposición.
- d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

110.- El art. 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea indica que la noción de ciudadanía de la Unión supone para todos los ciudadanos de la Unión una serie de derechos entre los que no se encuentra:

- a.- El derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua.
- b.- El derecho de acceso a un puesto de trabajo y a una vivienda digna en cualquier Estado miembro en que residan.
- c.- El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

d.- El derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados Miembro.

111.- ¿Cuál de estas competencias corresponde al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) (en inglés European Stability Mechanism o ESM)?:

- a.- Definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro.
- b.- Autorizar la emisión de billetes en la zona euro.
- c.- Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros de la UE.
- d.- Financiar préstamos a los gobiernos de sus países miembros.

112.- Según el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, en su artículo 5.2, contribuirán a las acciones de la Unión encaminadas a reforzar su cohesión económica, social y territorial, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

- a.- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa.
- b.- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo Marítimo.
- c.- El Fondo Social Europeo y el Fondo de Asilo, Migración e Integración.
- d.- El Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Bloque Autonómico

113.- Según el Estatuto de Autonomía señale cuál de las siguientes NO es una competencia exclusiva de la Generalitat:

- a) El desarrollo y ejecución de la legislación de la Unión Europea en la Comunitat valenciana, en aquellas materias que sean de su competencia.
- b) Fondos europeos y estatal de garantía agraria en la Comunitat valenciana
- c) Investigación, Academias cuyo ámbito principal de actuación sea la Comunitat Valenciana.
- d) Ordenación de centros de contratación de mercancías y valores, de acuerdo con la legislación mercantil.

114.- Según el Estatuto de Autonomía señale para cuál de los siguientes supuestos NO será necesaria una Ley de Les Corts:

- a) Para transferir o delegar en la Diputaciones Provinciales la ejecución de aquellas competencias que no sean de interés general de la Comunitat Valenciana
- b) Para crear el Fondo de Compensación Municipal de la Comunitat Valenciana para potenciar la autonomía local sobre la base del principio de subsidiariedad
- c) Para proceder a la descentralización a favor de los Ayuntamientos de aquellas competencias que sean susceptibles de ello, atendiendo a la capacidad de gestión de los mismos
- d) Para crear la Comisión Mixta entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que informará preceptivamente, en la tramitación por Les Corts, las iniciativas legislativas que afecten de manera específica a las entidades locales.

115.- Según el vigente Reglamento de les Corts, aprobado por Acuerdo de 18 de diciembre de 2006, del Pleno de Les Corts, respecto a la pérdida de la condición de diputado o diputada se producirá por fallecimiento y por las siguientes causas, señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Por decisión judicial firme que anule su elección o proclamación.
- b) Por instrucción de un procedimiento de incapacidad o inhabilitación.
- c) Por extinción del mandato al transcurrir su plazo o por disolución anticipada de la cámara, sin perjuicio de mantener su condición de diputados los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente, hasta la constitución de las nuevas Corts.
- d) Por renuncia del diputado o diputada, presentada por escrito en el registro general y dirigida a la Mesa de Les Corts. La renuncia, para que produzca efecto, habrá de presentarse personalmente por el interesado o por la persona que disponga de poder notarial concedido expresamente para ello.

116.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- a) De acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, tendrán la consideración de sesiones extraordinarias las que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, convoque el Presidente a propuesta del Consell, de la Diputación Permanente o a petición de una tercera parte de los Diputados o Diputadas o del número de Grupos Parlamentarios que determine el Reglamento de Les Corts..
- b) De acuerdo con la Ley Electoral Valenciana, el día de la votación deberá celebrarse en un plazo no inferior a cincuenta y cuatro días, ni superior a sesenta, contados desde la publicación de la convocatoria de elecciones a Les Corts.
- c) De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, entre las funciones de Les Corts está la designación de los Senadores y Senadoras que deben representar a la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto en el Estatuto y en la forma que determine la Ley de Designación de Senadores en representación de la Comunitat Valenciana
- d) De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, el Reglamento de Les Corts, que tendrá rango de Ley, será aprobado en votación conjunta por las dos terceras partes de Les Corts.

117.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

- a) El President electo comenzará a ejercer sus funciones desde la comunicación al Rey por parte del President de Les Corts del nombramiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 5/1983.
- b) El President electo comenzará a ejercer sus funciones desde el día siguiente a la comunicación al Rey por parte del President de Les Corts del nombramiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 5/1983.
- c) El President electo comenzará a ejercer sus funciones a partir del día de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de su nombramiento por el Rey, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5/1983.
- d) El President electo comenzará a ejercer sus funciones a partir del día siguiente de la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de su nombramiento por el Rey, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 5/1983.

118.- Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell (señale la respuesta correcta):

- a) Son competencias del President de la Generalitat, suscribir convenios y acuerdos de cooperación con el Estado.
- b) Son competencias del President de la Generalitat, el ejercicio de la potestad ejecutiva y reglamentaria y dirigir la Administración de la Generalitat.
- c) Son competencias del Consell la creación de personas jurídicas privadas, para el ejercicio de competencias de la Generalitat.
- d) Son competencias del President de la Generalitat, el nombramiento y separación de los altos cargos de la Administración de la Generalitat, a propuesta del Conseller correspondiente.

119.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- a) Las responsabilidades de orden penal y civil de las autoridades y funcionarios de la Generalitat serán exigidas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo
- b) Podrán formar parte de las comisiones delegadas del Consell el President, los vicepresidentes y los consellers.
- c) Una de las funciones de los consellers es resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra las resoluciones de la secretaría autonómica cuando no agoten la vía administrativa, en todo caso .
- d) Una vez elegido el President de la Generalitat, el presidente de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y

en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» en el plazo de quince días.

120.- Según establece el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los Consellers, como miembros del Consell y Jefes de Departamento, tienen entre sus funciones:

- a) Nombrar y cesar a altos cargos de su departamento.
- b) Ejercer las facultades ordinarias en materia de contratación administrativa sin límite.
- c) Formular motivadamente el anteproyecto de Presupuesto de la conselleria.
- d) Aprobar la estructura y organización de sus respectivas consellerias.

121. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. En relación con las Instituciones de la Generalitat:

- a) La Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, establece que la elección de la persona titular del Síndic de Greuges requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del Pleno de las Corts Valencianes.
- b) La Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Económico i Social de la Comunitat Valenciana, establece que el Comité Económico i Social de la Comunitat Valenciana estará integrado por dieciocho miembros, más la persona que ostente la presidencia, y su nombramiento corresponde al Consell.
- c) De acuerdo con la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, las quejas pueden presentarse mediante escrito, formalizado en papel o preferentemente por vía telemática, y verbalmente, personándose en la sede del Síndic de Greuges.
- d) De acuerdo con la Ley 10/1994 de creación del Consell Jurídic Consultiu, la consulta al Consell Jurídic Consultiu es preceptiva en los expedientes que versen sobre interpretación, resolución y nulidad de concesiones administrativas.

122.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. En relación con las Instituciones de la Generalitat:

- a) A los efectos previstos en la Ley 1/2014, de 28 de febrero, del Comité Económico i Social de la Comunitat Valenciana, este podrá ejercer labores de promoción, asesoramiento y consulta sobre, entre otras materias, medio ambiente.
- b) De acuerdo con la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, el Presidente de la Academia Valenciana de la Lengua será elegido por el Pleno, de entre sus miembros, por mayoría absoluta, por un periodo de cinco años, siendo reelegible otros cinco años más. Será nombrado por Decreto del President de la Generalitat.
- c) De acuerdo con su ley reguladora, la Academia Valenciana de la Lengua es una Institución de carácter público, adscrita a la Conselleria con competencias en política lingüística, que goza de personalidad jurídica propia y ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su objetividad e independencia.
- d) El Consell Jurídic Consultiu debe ser consultado preceptivamente en los expedientes que versen sobre reclamaciones de cuantía superior a 30.000 euros que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las corporaciones locales, a las universidades públicas y a las otras entidades de derecho público.

123.- Según la Ley Orgánica 3/2007, en los contratos de las administraciones públicas y en relación con su ejecución:

- a) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, previo informe favorable del Consejo de Estado.
- b) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, en los contratos de importe superior a 50.000 euros.
- c) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.
- d) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de conformidad con lo establecido en los planes de igualdad de las

Administraciones adjudicadoras.

124.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, indique la opción correcta establecida en dicha ley:

- a) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 5 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que dicho incremento resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana.
- b) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 10 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que dicho incremento resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana.
- c) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 15 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que dicho incremento resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana.
- d) Las subvenciones electorales de la Generalitat reconocidas por ley se incrementarán en un 20 por ciento para los escaños obtenidos por mujeres, siempre que dicho incremento resulte compatible con las previsiones de la Ley Electoral Valenciana.

125.- Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004:

- a) La acreditación de las situaciones que dan lugar al reconocimiento de los derechos de la funcionaria víctima de violencia de género requiere informe de los servicios de salud competentes.
- b) La acreditación de las situaciones que dan lugar al reconocimiento de los derechos de la funcionaria víctima de violencia de género requiere informe del órgano competente en materia de prevención de riesgos laborales sobre la procedencia de las medidas previstas.
- c) Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de los funcionarios y de las funcionarias víctimas de violencia de género pueden acreditarse mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios en ese sentido.
- d) Las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de las funcionarias víctimas de violencia de género pueden acreditarse mediante cualquier título que esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a dichos derechos.

